

주의요구 및 통보

제 목 임차 청사 계약체결 시 대리인 적정 여부 미확인
관 련 부 서 ○○본부
관 련 자 *급 ○○○(現 ○○○○지사), *급 ○○○(現 ○○○○본부)
내 용

1. 업무 개요

공사는 부동산의 취득, 관리, 임대차 등의 업무 절차에 관한 사항에 대해 「부동산관리요령」을 제정하였으며, 부동산에 대한 관리를 총괄하는 총괄부서를 두고 부동산을 실제로 점유·사용·수익하는 부서를 운용부서로 지정하여 운영하고 있다.

또한 공사가 일정한 대가를 지급하고 임대인의 소유의 부동산을 일정 기간 점유하여 수익하기 위해 임차 부동산을 운영하고 있으며, 운용부서는 임차목적물이 임차 목적에 적합한지, 임차보증금이 있는 경우 채권보전에 문제가 없도록 주의를 기해야 한다. ○○본부(이하 “본부”라 한다)의 경우 사택과 함께 ○○○○ ○○○○부의 사무공간을 임차하여 관리하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「민법」 제114조(대리행위의 효력)에 의하면 대리인이 그 권한 내에서 본인을 위한 것임을 표시한 의사표시는 직접 본인에 대하여 효력이 생기며, 같은 법

제130조(무권대리)는 대리권이 없는 자가 타인의 대리인으로 한 계약은 본인이 이를 추인하지 아니하면 본인에 대하여 효력이 발생하지 않는다. 더불어 같은 법 제131조(상대방의 최고권)에 따라 대리권이 없는 자가 타인의 대리인으로 계약을 한 경우에 상대방은 상당한 기간을 정하여 본인에게 그 추인여부의 확답을 최고할 수 있으며, 본인이 그 기간 내에 확답을 발하지 아니한 때에는 추인을 거절한 것으로 본다.

민법
제114조(대리행위의 효력) ① <u>대리인이 그 권한내에서 본인을 위한 것임을 표시한 의사표시는 직접 본인에게 대하여 효력이 생긴다.</u> ② 전항의 규정은 대리인에게 대한 제삼자의 의사표시에 준용한다.
제130조(무권대리) <u>대리권없는 자가 타인의 대리인으로 한 계약은 본인이 이를 추인하지 아니하면 본인에 대하여 효력이 없다.</u>
제131조(상대방의 최고권) <u>대리권없는 자가 타인의 대리인으로 계약을 한 경우에 상대방은 상당한 기간을 정하여 본인에게 그 추인여부의 확답을 최고할 수 있다. 본인이 그 기간내에 확답을 발하지 아니한 때에는 추인을 거절한 것으로 본다.</u>

따라서 본부에서는 청사 및 사택 임차계약 시 대리인 계약 여부를 확인했어야 하며, 대리인이 계약을 할 경우 임대인, 대리인의 위임 관계가 적법한지 확인 후 계약을 체결하였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

본부의 임대차 계약을 적정성을 점검한 결과, 본부 관련자(*급 ○○○, *급 ○○○(現 ○○○○본부))는 화○○○○○○○○부의 사무공간 ○○○○○ ****호를 임차하면서 최초 계약과 2차례 연장 계약을 실시하였는데, 최초 계약과 첫 번째

연장 계약을 임대인의 대리인과 계약하였으나 대리인이 적정한 대리권을 수여 받았는지 확인하지 않았다.

이에 따라 감사실시 기간(2026. 5. 11. ~ 5. 15.) 동안에 ○○○○○○○○○부의 사무실 임차 계약을 검토하면서 아래 [표] 연번 1~2번의 대리 계약 체결 내역에 대하여 위임장, 대리인 신분증 등의 자료를 요구하였으나, 본부는 관련 자료를 보유하고 있지 않아 적법 대리관계를 증명하지 못하였다.

[표] 본부의 ○○○○○○○○○부 사무실 임차 계약 내역

연번	임차물건	임대인	계약기간	대리인	부적정 내역	담당자
1	생략(개인정보 포함)					
2						
3						

※ 자료출처: 본부가 감사자료로 제출한 임차계약 자료 재구성

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 ○○본부장은

- ① 임차 청사 계약 시 대리인의 적정 대리권 수권 여부를 소홀히 한 관련자에게 엄중한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ○○본부 *급 ○○○(現 ○○○○본부)

*급 ○○○(現 ○○○○본부)

- ② 향후 대리인과 임차 부동산 계약 체결 시 적정 대리권 수권 여부를 확인하여 동일한 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)